

[관세조사 관련 납세자보호위원회 심의 요청사항 및 권리구제 절차]

① 납세자보호(담당)관 소관업무

담당업무	업 무 내 용
【권리보호요청】	■ 세관장의 처분이 완료되기 전 사항 으로서, 관세행정 집행 또는 집행이 예정되는 과정에서 세관공무원이 재량을 남용하는 등 납세자의 권리가 부당하게 침해되거나 권리침해가 현저히 예상되는 경우 권리보호요청 처리
- 관세조사 분야	- 관세조사범위의 확대, 관세조사 중지 승인, 장부 등의 일시 보관기간 연장
- 일반 분야	- 「관세조사 분야」 이외의 관세행정 분야에서 발생하는 권리보호요청
【고충민원】	■ 세관장의 처분이 완료된 사항 으로서, 위법 또는 부당한 처분을 받아 납세자의 권리가 침해되었거나 불편 또는 부담을 준 사항에 대한 시정조치

② 권리보호요청 관련 납세자보호(담당)관 제외업무

- 범칙조사, 외환조사 및 외환검사에 관한 사항
- 선별기준 수립·운영에 관한 사항
- 정보의 수집·분석에 관한 사항
- 세관관서의 내부자료로 사용할 목적으로 하는 행정조사에 관한 사항
- 기타 위에 준하는 사유로 세관관서의 내부행정에 관한 사항

③ 관세조사 분야 납세자보호위원회 심의 요청사항(권리보호 요청)

※ 세관장의 처분이 완료되기 전 사항으로 납세자의 권리가 부당하게 침해되고 있거나 침해가 예상되는 경우로서 아래에 해당하는 관세조사 또는 관세조사 중인 세관공무원의 행위 등을 대상으로 함

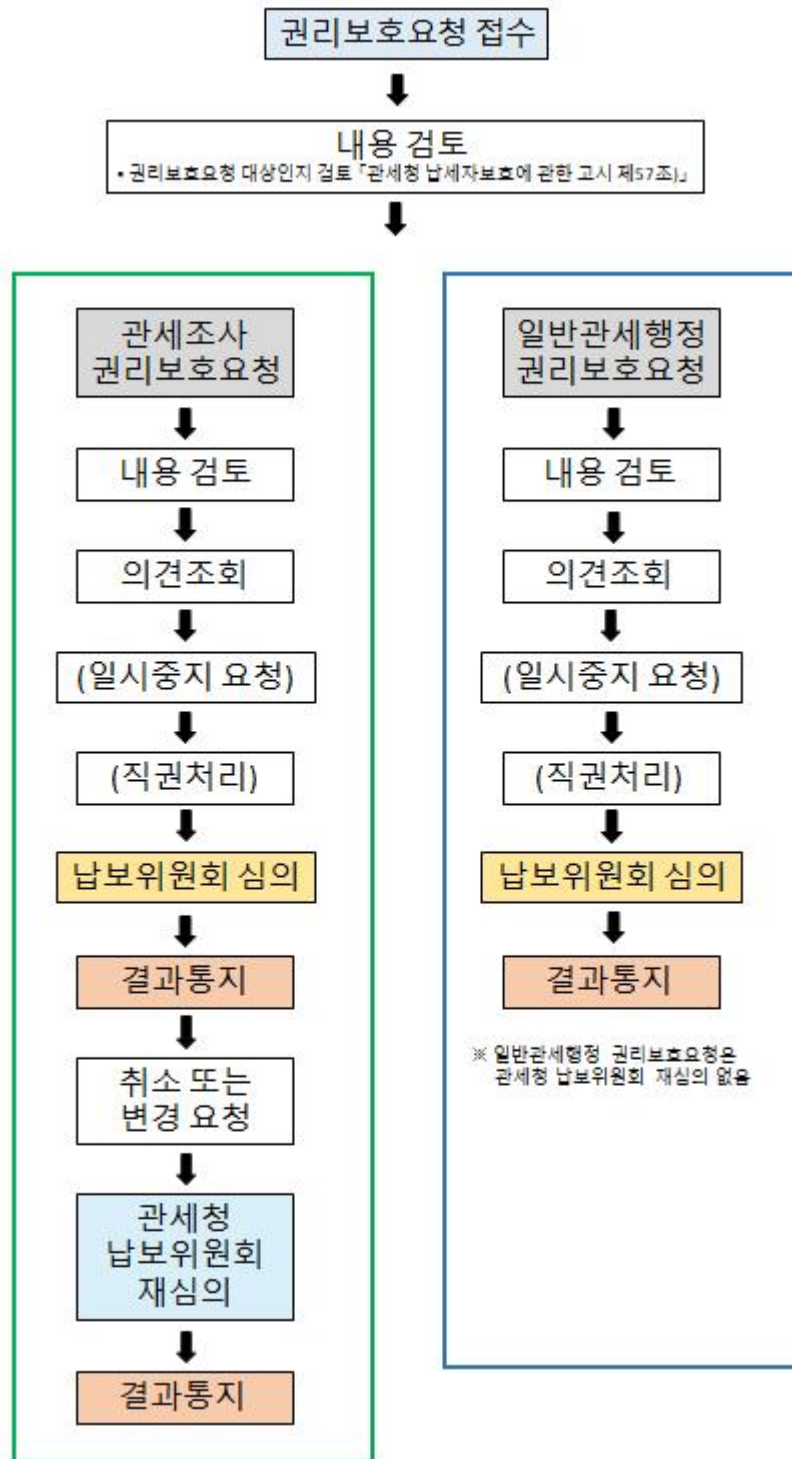
1. 관세법 등 관련 법령에 명백히 위반되는 조사
2. 명백한 탈루혐의 등 법령이 정하는 사유가 없는 재조사
3. 관세조사 기간 연장에 대한 납세자의 (일시)중지
4. 관세조사 중인 세관공무원의 위법·부당한 행위
 - 관세조사와 관련없는 장부 등 제출요구
 - 임의의 조사범위 확대
 - 납세자의 동의 없이 장부 등 임의보관
 - 납세자에게 금품·향응 등 요구
 - 납세자가 제출한 자료 등을 법령에 의하지 않고 타인에게 제공(사적 사용)
 - 관세조사 종결 통지한 후 질문 또는 장부 등 조사
5. 제1호부터 제4호까지의 규정에 준하는 사유로 납세자의 권리가 침해되는 경우

④ 일반행정 분야 납세자보호위원회 심의 요청사항(권리보호 요청)

1. 소명자료 제출·고충민원·불복청구·체납세액 완납 등의 절차가 완료되었으나 그에 필요한 고지취소·환급·압류해제 등 후속처분을 지연하는 행위
2. 사전예고 또는 독촉 없이 재산을 압류하거나 소명안내 없이 과세자료에 따라 고지처분을 진행하는 행위(관련 법령 또는 규정에 따른 경우는 제외)
3. 납세자가 권리구제 등의 필요에 따라 본인의 과세정보에 대해 열람 또는 제공요구를 한 경우 특별한 사유 없이 이를 거부하거나 제공을 지연하는 행위
4. 납세자 또는 그 대리인에게 금품·향응 또는 업무집행과 직접 관련 없는 사적편의 제공을 요구하는 행위
5. 납세자가 제출한 자료나 업무상 취득한 자료를 관련 법령에 따르지 않고 다른 사람에게 제공 또는 누설하거나 사적인 용도로 사용하는 행위
6. 과세자료 처리 등에 있어 세금의 부과·징수와 관련 없는 자료·소명의 과도한 요구나 납세자가 이미 제출·소명한 자료 등을 반복적으로 요구하는 행위
7. 과세자료 처리 시 납세자가 해명자료를 제출하였음에도 정당한 사유 없이 처리를 지연하는 행위
8. 신고내용 확인에 대한 적법 절차 미준수로 납세자의 권리 부당 침해 행위
9. 현장확인 시 출장 목적과 관련 없이 무리하게 장부·서류 등 제출을 요구하거나 사실관계를 확인하는 행위
10. 「관세법 등에 따른 과태료 부과징수에 관한 훈령」에 따른 과태료 부과 시 납세자의 권리를 부당하게 침해하는 행위
11. 제1호부터 제10호까지의 규정에 준하는 사유로 납세자 권리가 부당하게 침해되고 있거나 침해가 현저히 예상되는 경우

- ⑤ 권리보호요청인이 사실관계 변동 없이 2회 이상 반복하여 권리보호요청을 신청한 경우, 2회 신청 분부터는 권리보호요청 대상으로 보지 않는다. 다만, 본부세관장이 납세자보호위원회 심의를 거쳐 결정한 사항에 대해 관세청장에게 취소 또는 변경을 요청하는 경우는 제외한다.

⑥ 관세조사 및 일반 관세행정 분야 납세자 권리보호요청 처리 절차



관세조사와 관련하여 불편·애로 사항이 있거나 권리보호가 필요한 때에는
납세자보호담당관 ○○○(전화: 000-000-0000)에게 연락하시면 친절하게
상담해 드리겠습니다.